



P U T U S A N
Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NORA UMBARA ALIAS NORA;**
2. Tempat lahir : Gunung Manahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Menahan Desa Kampung Perlabian
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Nora Umbara alias Nora ditangkap sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 17 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 20 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORA UMBARA alias NORA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak kartu domino.
 - 1 (satu) buah mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong.
 - 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu).
 - 1 (satu) buah kaca pirem seberat 1,09 (satu koma nol Sembilan) gram bruto.
 - 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/Enz.2/LABUSEL/05/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **NORA UMBARA Alias NORA**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NORA UMBARA alias NORA pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib sedang tidur di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian ketika sedang tidur secara tiba-tiba terdakwa didatangi Personil Polsek Kampung Rakyat yaitu saksi AIPDA Ngatiman, saksi IPDA B. L. Tobing, dan saksi AIPTU Yusri yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tempat Transaksi Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi AIPDA Ngatiman, saksi IPDA B. L. Tobing, dan saksi AIPTU Yusri langsung mendatangi Terdakwa yang sedang tidur di gubuk/joglo tersebut, melihat kedatangan saksi-saksi ke gubuk maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terbangun lalu saksi-saksi yang merupakan Personil Polsek Kampung Rakyat langsung menangkap dan menggeledah badan Terdakwa, pada saat digeledah pada saku depan Terdakwa ditemukan bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastic klip transfaran ukuran kecil atau 1 paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ditanyai Terdakwa mengaku 1 bungkus plastic klip transfaran ukuran kecil atau 1 paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual dan Terdakwa mengaku membeli 1 bungkus plastic klip transfaran ukuran kecil atau 1 paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama PERDI (status DPO belum ditemukan) selain itu saat Penggeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kaca pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa dan ditahan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0.1 gram netto yang untuk dijual Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2482/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa NORA UMBARA Alias NORA ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli dan menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) bungkus plastik dengan berat Netto 0.1 gram netto bukan untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa DENNI GUNAWAN HARAHA alias DENNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **NORA UMBARA Alias NORA**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang tidur di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan didatangi Personil Polsek Kampung Rakyat saksi AIPDA Ngatiman, saksi IPDA B. L. Tobing, dan saksi AIPTU Yusri. Sebelumnya Personil Polsek Kampung Rakyat saksi AIPDA Ngatiman, saksi IPDA B. L. Tobing, dan saksi AIPTU Yusri menerima informasi dari masyarakat bahwa gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tempat Transaksi Narkotika. Ketika Personil Polsek Kampung Rakyat saksi AIPDA Ngatiman, saksi IPDA B. L. Tobing, dan saksi AIPTU Yusri mendapati Terdakwa sedang tidur atau beristirahat lalu Terdakwa yang awalnya sedang tidur di gubuk/joglo tersebut tiba-tiba terbangun lalu Personil Polsek Kampung Rakyat menangkap dan menggeledah badan Terdakwa, pada saat digeledah pada saku depan Terdakwa ditemukan bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastic klip transparan ukuran kecil atau 1 paket sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selain itu saat Penggeledahan ditemukan Uang Tunai sebesar Rp. 502.000,- (lima ratus dua



ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merek vivo y12 warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kaca pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa dan ditahan ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0.1 gram netto yang dimiliki dan disimpan Terdakwa dinyatakan Positif Metamfetamina berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2482/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 oleh Pemeriksa AKBP DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm dan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt pada LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa NORA UMBARA Alias NORA ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membeli dan menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus pada 1 (satu) bungkus plastik dengan berat Netto 0.1 gram netto bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa DENNI GUNAWAN HARAHA alias DENNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Ngatiman, saksi B.L. Tobing, dan saksi Yusri (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi-saksi menuju ke sebuah gubuk di Dusun Gunung Manahan tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastik klip transaran ukuran kecil atau 1 paket narkoba sabu, uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo y12 warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kaca pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Perdi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari Perdi (DPO) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ngatiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Ngatiman, saksi B.L. Tobing, dan saksi Yusri (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Manahan Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB saksi-saksi menuju ke sebuah gubuk di Dusun Gunung Manahan tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil atau 1 paket narkoba sabu, uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo y12 warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu) dan 1 (satu) buah kaca pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Perdi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari Perdi (DPO) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek vivo y12 warna biru, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah kaca pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, dan uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Perdi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari Perdi (DPO) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram milik tersangka atas nama **NORA UMBARA alias NORA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru;
3. 1 (satu) buah kotak kartu domino;
4. 1 (satu) buah mancis warna merah;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap);
8. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto;
9. uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap), 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, dan uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Ngatiman, saksi B.L. Tobing, dan saksi Yusri (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Manahan Desa Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB petugas kepolisian menuju ke sebuah gubuk di Dusun Gunung Manahan tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastik klip transparan ukuran kecil atau 1 paket narkoba sabu, uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap) dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah kaca bekas bakar pirek seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Perdi (DPO), dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari Perdi (DPO) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram milik tersangka atas nama **NORA UMBARA alias NORA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NORA UMBARA alias NORA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di gubuk/joglo yang terletak di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Ngatiman, saksi B.L. Tobing, dan saksi Yusri (anggota kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gunung Manahan Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB petugas kepolisian menuju ke sebuah gubuk di Dusun Gunung Manahan tersebut dan melihat Terdakwa sedang tidur, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gubuk tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya ada uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dilipat, dalam lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tersebut terdapat 1 bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil atau 1 paket narkotika sabu, uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Perdi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain, dan tujuan Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut dari Perdi (DPO) untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah menjual sabu tersebut kepada orang lain sudah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti uang sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain jika ada yang memesan narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram milik tersangka atas nama **NORA UMBARA alias NORA** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkoba jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya “menjual” Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan “menjual” dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru, 1 (satu) buah kotak kartu domino, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap), dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan narkotika sabu tersebut yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nora Umbara Alias Nora** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan narkoba jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kartu domino;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet/bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram bruto;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.